



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		26-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJT-06124	6	4	12	16	6		

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJT-1043	Teoría General de la Prueba		
TJT-1143	Teoría General de la Prueba		

PRESENTACION

Teoría general de la prueba, es una asignatura que pertenece a la rama del derecho procesal y su finalidad es el abordaje de conocimientos generales que sean adquiridos satisfactoriamente por el estudiante, los cuales le permitirán la aplicabilidad exacta de las pruebas en el marco jurídico legal existente; además estudia el derecho probatorio en sus aspectos más fundamentales que produzcan en el juez una convicción de certeza, respecto de la causa a juzgar.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas sobre la noción histórica e importancia de la prueba, finalidad, objeto y fases; la ejecución del derecho probatorio a través de la sana crítica en el marco jurídico legal, los cuales le servirán de apoyo en el contexto del desempeño profesional.

COMPETENCIAS PREVIAS

Identifica los diversos principios del derecho procesal. Conoce la organización de los órganos jurisdiccionales. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Identifica la jurisdicción y sus poderes. Diferencia la acción, pretensión y demanda. Conoce la excepción, estructura, fines y presupuestos procesales. Describe los sujetos y actos procesales. Diferencia los modos alternativos de solución de conflictos y modos de autocomposición procesal. Conoce las partes de una sentencia.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Civil y derecho procesal.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
La prueba, instrucción de la causa, principios generales del hecho probatorio y la intermediación	La prueba: noción histórica, definición, importancia y finalidad, diferencia entre prueba y medio de prueba. Control de la prueba. Interés público de la prueba, Licitud de la prueba, Idoneidad y pertinencia de la prueba. Obtención coactiva de los medios de prueba. La instrucción de la causa: definición., aspectos fundamentales. Principios generales del derecho probatorio: alteridad, adecuación, unidad, comunidad o adquisición, publicidad, formalidad, libertad, legitimidad, concentración, preclusividad, competencia, contradicción y congruencia, Imparcialidad. Gratuidad. Intermediación: definición, necesidad, eficacia jurídica, lealtad y probidad en el proceso. Exhaustividad.
Unidad II	CONTENIDOS
Objeto, fines y carga de la prueba	Objeto de la prueba: hechos que deben probarse, hechos controvertidos, hechos que no requieren prueba, hechos admitidos, hechos notorios, máxima de experiencia. Hecho negativo, hechos constituidos, hechos impeditivos, hechos extintivos. Fines de la prueba: tema de la prueba, requisitos de los hechos para constituir tema de la prueba, la costumbre como tema de la prueba. Carga de la prueba: definición, importancia, naturaleza jurídica de la carga procesal, distribución de la carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba.
Unidad III	CONTENIDOS
Fases de la actividad y sistemas probatorios	Fases de la actividad probatoria: producción u obtención de la prueba. Requisitos intrínsecos y extrínsecos de los actos de la prueba. Apertura del lapso probatorio. Supuestos para la no apertura del lapso probatorio. Promoción de la prueba: Admisión de la prueba. Término de distancia (nacional, ultramarina). Pruebas en segunda instancia. Sistemas probatorios: definición, sistema de fijación de los medios de prueba y sistema de la libertad de prueba, sistema de la prueba legal, sistema en cuanto a la valoración de los medios probatorios, sistema de la prueba libre, sistema de la prueba legal en sentido estricto.
Unidad IV	CONTENIDOS
Sana critica, prueba anticipada y clasificación de la prueba	Sana crítica: sistema de la sana crítica o persuasión racional. Sistema adoptado por el legislador patrio. Poderes del juez en materia probatoria. Prueba anticipada: definición, Inspección previa al juicio. La anticipación de la prueba mediante la acción por retardo perjudicial. Prueba sobrevenida. Prueba trasladada. Clasificación de la prueba: clasificación de las pruebas admitidas por la Ley con relación a la percepción del juez: según su contradicción, forma, función, oportunidad de producción, utilidad, la formalidad externa de la prueba y según los sujetos proponentes de la prueba.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: La prueba, instrucción de la causa, principios generales del hecho probatorio y la inmediación	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la prueba, instrucción de la causa, principios generales del hecho probatorio y la inmediación para la obtención de conocimientos generales y la puesta en marcha de su comprensión en el contexto jurídico legal.	Indaga sobre la prueba, su importancia y finalidad para la comprensión dentro del proceso jurídico. Aplica la instrucción de la causa y los principios generales del hecho probatorio en el proceso jurídico para el logro eficaz del desarrollo profesional. Valora la importancia de la prueba, instrucción de la causa, los principios generales como hecho probatorio y la inmediación en el proceso legal para la valoración efectiva de los actos.
UNIDAD II: Objeto, fines y carga de la prueba	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica el objeto, fines y carga de la prueba en el marco jurídico legal existente para lograr el dominio del proceso y se puedan tomar decisiones en el mismo.	Define el objeto de la prueba con la intención de demostrar la existencia o inexistencia de un hecho y conocer sus alcances dentro del proceso. Utiliza los fines de prueba en las fases del proceso para dar el convencimiento o la certeza sobre los hechos. Asume la carga de la prueba en el ejercicio del derecho y en todo el proceso, al objeto de, determinar qué debe probar cada parte para lograr el éxito de sus intereses.
UNIDAD III: Fases de la actividad y sistemas probatorios	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Utiliza las fases de la actividad y sus sistemas probatorios para la producción u obtención, requisitos, admisibilidad, lapsos y sistema de fijación de los medios de prueba para una práctica profesional legal eficaz.	Describe las fases de la actividad probatoria para el manejo de los lapsos y tiempos en el proceso y en el contexto laboral. Ajusta las fases de la actividad y sus sistemas probatorios, para la implementación de los conocimientos adquiridos en el campo profesional. Aprecia la importancia de las fases en la actividad como medio en sus sistemas probatorios para la incorporación de pruebas en el proceso.
UNIDAD IV: Sana crítica, prueba anticipada y clasificación de la prueba	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Emplea la sana crítica, prueba anticipada y clasificación de la prueba en la ejecución del proceso para la apreciación del resultado de las pruebas judiciales en el ámbito profesional.	Comprende la sana crítica como medio para descubrir la verdad a través de los medios y el criterio racional que permiten analizar sin malicia las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto. Desarrolla la prueba anticipada en las actuaciones del proceso y en el ejercicio del derecho, a fin de, evitar que se pierda o altere el medio de la prueba. Estima la clasificación de la prueba como parte fundamental en el proceso que permite la persuasión racional del juez al momento de valorar las pruebas, con la intención de aportar elementos que sirvan a este.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas, actividad focal introductoria, debate, lecturas de reflexión, ABP, ABpro, foro, dinámica, videos, podcast, exposición, juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras, prueba escrita u oral.	Estrategias basadas en metodología activa: estudios de casos, ABP, ABPRO, juego de roles.	Estrategias basadas en metodología activa: estudios de casos, ABP, ABPRO, juego de roles, prueba escrita u orales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Calvo B, E. (1984) Código de Procedimiento Civil de Venezuela comentado. Ediciones Libra, C.A. Caracas-Venezuela.

Delgado S, R. (2013) Las Pruebas en el Proceso Penal Venezolano. 2ª Ed. Vadell Hermanos Editores, C.A. Caracas-Venezuela.

Delgado S, R. (2005) La Prueba Penal Anticipada. Vadell Hermanos Editores, C.A. Caracas-Venezuela.

Echandía, D. (1993). Teoría General de la Prueba Judicial. 4º Ed. Editorial Jurídica Diké, Medellín-Colombia.

Giacomette F, A. (2024) Teoría general de la prueba. 4º Ed. Grupo Editorial Ibáñez, C.A. Segunda Reimpresión. Bogotá-Colombia.